

Nájemní smlouva je upravena v občanském zákoníku a představuje **právní vztah, ve kterém pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc k dočasnému užívání nebo ke každodennímu využívání jejích užitků** (např. pronájem bytu, auta nebo vybavení).

- Může se týkat jak **movitých**, tak **nemovitých věcí**.
- Vždy však musí být o **konkrétní – individuálně určenou – věc**.
- Smlouva se uzavírá buď na **dobu určitou** (s pevně daným termínem ukončení) nebo **neurčitou** (bez stanovení konce).
- Nájemní smlouva je zpravidla **úplatná** – nájemce platí nájemné.

Speciální formy nájmu

Občanský zákoník rozlišuje kromě obecné úpravy i **zvláštní druhy nájmu**, například:

- nájem bytu;
- podnájem,
- nájem prostoru sloužícího k podnikání
- nájem dopravního prostředku,
- ubytovací smlouva.

Základní záležitosti nájemní smlouvy na byt

Nájemní smlouva na byt by měla obsahovat:

- **Identifikaci smluvních stran** (nájemce a pronajímatel – jméno, adresa).
- **Přesný popis bytu a jeho umístění v domě.**
- **Určení doby nájmu** (doba určitá nebo neurčitá).
- **Výši nájemného, způsob a termíny jeho placení.**
- **Ujednání o tom, kdo nese náklady na běžnou údržbu a opravy.**

Práva nájemce = ochrana nájemce

Občanský zákoník chrání nájemce a stanoví pravidla, která není možné zkrátit ani dohodou.

Patří sem zejména:

- Právo chovat v bytě zvláště, pokud to nepůsobí nepřiměřené obtíže.
- Právo ubytovat osoby blízké bez souhlasu pronajímatele.
- Právo dát část bytu do podnájmu, pokud nájemce v bytě trvale bydlí.
- Právo na úroky z poskytnuté jistoty (tzv. kauce).
- Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na zabránění škod.
- Právo obrátit se na soud, pokud nájemce považuje výpověď ze strany pronajímatele za neoprávněnou.

Smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by **omezovala zákonná práva nájemce**, a to ani tehdy, když s nimi nájemce souhlasí.

Výpověď z nájmu

Výpověď ze strany nájemce

- Nájem na **dobu neurčitou** může nájemce **vypovědět bez udání důvodu**, obvykle s výpovědní lhůtou **3 měsíce**.
- Nájem na **dobu určitou** lze vypovědět jen:
 - pokud si to strany ve smlouvě výslovně dojednaly,
 - pokud došlo k **zásadní změně okolností**, které by bylo nespravedlivé přehlédnout.

Příklad: Pan **Mirka** má nájem na 10 let. Po šesti letech **získá práci v zahraničí**. Soud uzná, že její **situace se natolik změnila**, že ji **nelze nutit v nájmu pokračovat**. **Výpověď je tedy oprávněná**.

Výpověď ze strany pronajímatele

- Pronajímatel může smlouvu vypovědět **pouze z důvodů uvedených v zákoně**, například:
 - **hrubé porušení povinností nájemcem** (neplacení nájmu, poškozování bytu),
 - **nutnost zajistit bydlení pro sebe nebo blízkou osobu**.
- Pokud není dohodnuto jinak, činí výpovědní lhůta ze zákona **3 měsíce** a běží od doručení výpovědi.

Shrnutí nájemní smlouvy

Nájemní smlouvou se za úplatu přenechává konkrétní věc k dočasnému užívání. Zákon poskytuje **silnou ochranu nájemcům**, zejména v oblasti bydlení. Výpovědi smlouvy mají rozdílná pravidla podle toho, zda se jedná o nájemce nebo pronajímatele. Nájemce nemůže být zbaven zákonných práv, a to ani dobrovolně.

Kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?
2. Které údaje musí obsahovat nájemní smlouva na byt?
3. Za jakých podmínek může nájemce chovat v bytě zvíře?
4. Kdy může nájemce vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou?
5. Jaké povinnosti má pronajímatel vůči nájemci podle zákona?
6. Co nesmí obsahovat nájemní smlouva ve vztahu k právům nájemce?
7. V jakých případech může pronajímatel nájemní smlouvu vypovědět?

Naposledy změněno: pátek, 25. července 2025, 21.05

[< Předchozí](#)

[🏠 Zpět do kurzu](#)

[Další >](#)